

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

บริษัททีไอ เทรดิง จำกัด

ผู้ร้อง

7546/2550

พ.ร.บ.อนุญาตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 25, มาตรา 29

การที่คณะอนุญาตตุลาการมีคำสั่งไม่รับคำคัดค้านหรือขอเรียกร้องแย้งของผู้ร้องซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้คัดค้านในชั้นอนุญาตตุลาการ เป็นกรณีที่คณะอนุญาตตุลาการใช้ดุลพินิจตาม พ.ร.บ.อนุญาตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 25 วรรคสอง ที่ให้อำนาจคณะอนุญาตตุลาการดำเนินการสอบสวนพิจารณาใดๆ ได้ตามความเห็นสมควรในเมื่อไม่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายอนุญาตตุลาการนั้นบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งเมื่อคณะอนุญาตตุลาการมีคำสั่งดังกล่าวแล้วคู่พิพาทจะใช้สิทธิทางศาลมายื่นคำร้องขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ก็ต้องมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯ ให้สิทธิคู่พิพาทยื่นคำร้องขอได้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯ ให้สิทธิคู่พิพาทยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับกรณีนี้ ผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้มีคำสั่งให้คณะอนุญาตตุลาการรับคำคัดค้านและขอเรียกร้องแย้งของตน และหยุดการดำเนินการสอบสวนพิจารณาในชั้นอนุญาตตุลาการในกรณีนี้ได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้อนุญาตตุลาการทั้งสามคนรับคำคัดค้าน และขอเรียกร้องแย้งของผู้ร้องฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2547 และสั่งให้อนุญาตตุลาการทั้งสามคนหยุดดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาตตุลาการ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกคำร้อง คำร้องให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการทั้งสามคนต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการแต่งตั้ง อนุญาตตุลาการทั้งสามคน ตามพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 20 วรรคสอง โดยอ้างเหตุว่าบุคคลทั้งสามขาดความเป็นกลาง ขาดความเป็นอิสระ ไม่มีคุณสมบัติของอนุญาตตุลาการ และไม่ให้อัยการพิพากษาได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันมาแล้ว ตามคดีหมายเลขดำที่ กค. 170/2547 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลดังกล่าว ต่อมาผู้ร้องได้ยื่นคำร้องคดีนี้ขอให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้คณะอนุญาตตุลาการรับวินิจฉัยคำคัดค้านและขอเรียกร้องแย้งของตนในการพิจารณาของคณะอนุญาตตุลาการ อันเป็นวิธีพิจารณาชั้นอนุญาตตุลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 25 ซึ่งมีใช่เป็นการยื่นคำร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการโดยตรงตามมาตรา 20 วรรคสอง การที่คณะอนุญาตตุลาการมีคำสั่งไม่รับคำคัดค้านและขอเรียกร้องแย้งของผู้ร้องซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้คัดค้านในชั้นอนุญาตตุลาการดังกล่าว เป็นกรณีที่คณะอนุญาตตุลาการใช้ดุลพินิจตามพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 25 วรรคสอง ที่ให้

อำนาจคณะอนุญาโตตุลาการในการดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรในเมื่อไม่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายอนุญาโตตุลาการนั้นบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งดังกล่าวแล้วคู่พิพาทจะใช้สิทธิทางศาลมายื่นคำร้องขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ ก็ต้องมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ให้อำนาจไว้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ให้สิทธิคู่พิพาทยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับกรณีนี้ ผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้มีคำสั่งให้คณะอนุญาโตตุลาการรับคำคัดค้านและขอเรียกร้องแย้งของตน และหยุดการดำเนินกระบวนการในชั้นอนุญาโตตุลาการในกรณีนี้ได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกคำร้องของผู้ร้องนั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(ปัญญารัตน์ วีระยะวานิช-สุวัฒน์ วรธนะหทัย-เกรียงชัย จິงจตุรพิท)

ศาสตราจารย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายสุรพล คงลาม

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ